

Darlehensvertrag zur Finanzierung eines Kraftfahrzeugs

Vertragsnummer: VWB-DAR-2018-773241

Vertragsdatum: 28.08.2018

1. Vertragsparteien und Vermittlerin

Darlehensgeberin ist die Volkswagen Bank GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig.

Darlehensnehmerin ist Julia Koch, geboren am 22.09.1985, Frankfurter Allee 44, 10247 Berlin.

Darlehensvermittlerin ist die Autohaus Weber & Sohn GmbH, Frankfurter Allee 305, 10315 Berlin. Die Vermittlerin ist nicht befugt, von diesem Vertrag abweichende Zusagen für die Darlehensgeberin abzugeben.

2. Art und Zweck des Darlehens

Die Darlehensgeberin gewährt ein befristetes Allgemein-Verbraucherdarlehen zur Finanzierung des am 28.08.2018 bestellten Volkswagen Tiguan 2.0 TDI SCR, FIN WVGZZZ5NZJW118820. Der Nettodarlehensbetrag wird unmittelbar an die Verkäuferin ausgezahlt und auf deren Kaufpreisforderung angerechnet.

3. Kreditbeträge und Kosten

Vertragsangabe	Betrag oder Wert
Kaufpreis Fahrzeug	38.500,00 EUR
Anzahlung	5.000,00 EUR
Nettodarlehensbetrag	33.500,00 EUR
Gebundener Sollzinssatz	3,49 % p. a.
Effektiver Jahreszins	3,55 %
Laufzeit	48 Monate
Anzahl Raten	48
Monatliche Rate	748,78 EUR
Gesamtbetrag	35.941,44 EUR
Gesamtkosten des Kredits	2.441,44 EUR
Vermittlungs- oder Abschlussgebühr	0,00 EUR

Der Sollzinssatz ist für die gesamte Vertragslaufzeit gebunden. Die Berechnung des effektiven Jahreszinses beruht auf vollständiger Auszahlung, vertragsgemäßer Zahlung zu den vereinbarten Fälligkeiten und unveränderten Vertragsbedingungen.

4. Auszahlung und Ratenplan

Die Auszahlung erfolgt nach Fahrzeugübergabe unmittelbar an die Autohaus Weber & Sohn GmbH. Die Raten sind monatlich zum Ersten fällig, erstmals am 01.10.2018 und letztmals am 01.09.2022. Die Darlehensnehmerin erteilt ein SEPA-Lastschriftmandat. Eine Rücklastschrift ändert die Fälligkeit nicht.

Sondertilgungen und vollständige vorzeitige Rückzahlung sind jederzeit zulässig. Eine Vorfälligkeitsentschädigung wird nur im gesetzlich zulässigen Umfang nach § 502 BGB verlangt.

5. Zahlungsverzug und Kündigung

Bei Verzug fallen Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe an. Tatsächlich entstandene Rücklastschriftkosten dürfen weiterberechnet werden, soweit die Darlehensnehmerin die Rückgabe zu vertreten hat. Eine Kündigung wegen Zahlungsverzugs setzt die gesetzlichen Voraussetzungen, insbesondere eine qualifizierte Fristsetzung nach § 498 BGB, voraus.

6. Sicherheiten

Zur Sicherung aller Ansprüche aus diesem Vertrag übereignet die Darlehensnehmerin das finanzierte Fahrzeug an die Darlehensgeberin. Die Zulassungsbescheinigung Teil II wird für die Dauer der Sicherung verwahrt.

Nach vollständiger Erfüllung aller gesicherten Ansprüche fällt das Sicherungseigentum ohne weitere Erklärung an die Darlehensnehmerin zurück. Die Zulassungsbescheinigung Teil II ist anschließend herauszugeben.

7. Widerrufsinformation

Widerrufsrecht

Die Darlehensnehmerin kann ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des Vertrags, aber erst, nachdem die Darlehensnehmerin alle Pflichtangaben nach § 492 Abs. 2 BGB erhalten hat. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung einer eindeutigen Erklärung auf einem dauerhaften Datenträger.

Der Widerruf ist zu richten an:

Volkswagen Bank GmbH
Gifhorner Straße 57
38112 Braunschweig

Widerrufsfolgen

Soweit das Darlehen bereits ausgezahlt wurde, ist es spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Absendung der Widerrufserklärung zurückzuzahlen. Für den Zeitraum zwischen Auszahlung und Rückzahlung ist der vereinbarte Sollzins zu entrichten. Bei vollständiger Inanspruchnahme des Darlehens beträgt der Zins 3,20 EUR pro Tag.

Besonderheiten bei dem verbundenen Vertrag

Das Darlehen dient ausschließlich der Finanzierung des in Abschnitt 2 bezeichneten Fahrzeugs. Wird dieser Darlehensvertrag wirksam widerrufen, ist die Darlehensnehmerin nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auch an den verbundenen Kaufvertrag nicht mehr gebunden. Hat die Darlehensgeberin den Kaufpreis bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits an die Verkäuferin gezahlt, tritt die Darlehensgeberin im Verhältnis zur Darlehensnehmerin hinsichtlich der Widerrufsfolgen in die Rechte und Pflichten der Verkäuferin ein.

8. Ordentliche Kündigung und Vertragsende

Eine ordentliche Kündigung durch die Darlehensnehmerin richtet sich nach § 500 BGB. Der Vertrag endet spätestens mit vollständiger Zahlung der letzten Rate. Nach Vertragsende erhält die Darlehensnehmerin auf Verlangen eine Saldenbestätigung.

9. Aufsichts- und Beschwerdestellen

Zuständige Aufsichtsbehörden sind die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und die Deutsche Bundesbank im Rahmen ihrer gesetzlichen Zuständigkeiten. Beschwerden können außerdem an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle der privaten Banken gerichtet werden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt unberührt.

10. Datenschutz und Kommunikation

Personen- und Fahrzeugdaten werden zur Vertragsanbahnung, Vertragsdurchführung, Risikoprüfung und Erfüllung gesetzlicher Pflichten verarbeitet. Einzelheiten enthält die bei Vertragsschluss ausgehändigte Datenschutzinformation. Vertragsmitteilungen erfolgen an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift.

11. Ausfertigungen und Unterschriften

Die Darlehensnehmerin bestätigt den Erhalt einer für sie bestimmten Vertragsausfertigung einschließlich Widerrufsinformation, Ratenplan, vorvertraglicher Informationen und Datenschutzinformation.

Berlin/Braunschweig, 28.08.2018

Julia Koch — Darlehensnehmerin — Unterschrift

Volkswagen Bank GmbH — Darlehensgeberin — Unterschrift

Autohaus Weber & Sohn GmbH — Vermittlungsbestätigung — Unterschrift